

REGLAMENTO DEL FONDO DE RETIRO PARA TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Capítulo I.- Generalidades

Artículo 1. El Fondo de Retiro es la suma de: las cantidades que cada trabajador aporte mensualmente, la aportación que el Instituto agregue a éstas y los intereses que ambas aportaciones generen para formar un capital para el momento del retiro del trabajador, en los términos de este Reglamento.

Artículo 2. El ingreso de los trabajadores al Fondo de Retiro es de carácter voluntario, en los términos del presente Reglamento. Los estímulos que el Instituto agregue a las aportaciones del trabajador y los intereses que generan las aportaciones y estímulos mencionados son obligatorios para el Instituto.

Capítulo II.- De quiénes tienen derecho a ingresar al Fondo de Retiro y el modo de hacerlo

Artículo 3. Podrán ingresar al Fondo de Retiro los trabajadores de base y de confianza.

Artículo 4. Los trabajadores a que se refiere el artículo anterior deberán tener una antigüedad de servicios no menor de treinta días.

Artículo 5. Los trabajadores solicitarán por escrito su ingreso al Fondo de Retiro declarando en qué grupo de aportación desean quedar inscritos.

Artículo 6. La solicitud deberá ir acompañada de una carta de beneficiarios en la que sean señaladas por el aportador, la o las personas beneficiarias, sin la cual el trabajador no será dado de alta en el Fondo de Retiro. En cualquier tiempo y cuantas veces lo deseen, los socios del Fondo de Retiro, podrán variar la designación de sus beneficiarios, que dejará sin efecto las anteriores.

Artículo 7. Cada trabajador que ingrese al Fondo de Retiro se le abrirá una cuenta individual que expresará las cantidades por él aportadas, los estímulos que el Instituto agregue a las mismas y los intereses que se generen por ambos conceptos.

Artículo 8. La calidad de aportador se perderá por cualquiera de las causas siguientes:

- a) Por fallecimiento;
- b) Por renuncia al Instituto;
- c) Por separación voluntaria del Fondo de Retiro;
- d) Por rescisión de contrato de acuerdo con el Artículo 24 de este Reglamento;
- e) Por jubilación o pensión por invalidez definitiva o incapacidad permanente total;
- f) Por causar perjuicio al Fondo o por obrar con dolo manifiesto en contra del mismo;
- g) Por separación del Instituto por concepto de liquidación; y
- h) Por separación por invalidez definitiva o incapacidad permanente total; que no origine jubilación.



REGLAMENTO DEL FONDO DE RETIRO PARA TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 9. El trabajador que habiendo pertenecido al Fondo de Retiro y que haya renunciado al mismo, sólo pasados seis meses podrá reingresar a dicho Fondo mediante solicitud expresa por escrito en ese sentido, sujetándose a las bases establecidas en este Reglamento, excepto los que hayan cumplido cinco años o más, los cuales podrán reingresar de inmediato.

Capítulo III.- De las Condiciones Económicas de la Aportación Individual

Artículo 10. Cada trabajador podrá aportar mensualmente a su elección cualesquiera de las cantidades señaladas en uno solo de los siguientes grupos de aportación:

Grupo I	Cinco pesos
Grupo II	Diez pesos
Grupo III	Veinte pesos
Grupo IV	Treinta pesos
Grupo V	Cuarenta pesos
Grupo VI	Cincuenta pesos
Grupo VII	Sesenta pesos
Grupo VIII	Setenta pesos

Y así sucesivamente en incrementos de diez pesos.

Artículo 11. En ningún caso la cantidad que se determine aportar será fracción mayor o menor de las expresadas en cada uno de los grupos consignados en el artículo anterior.

Artículo 12. A la cantidad aportada por el trabajador en forma continua, el Instituto otorgará durante los primeros cinco años el estímulo de dos pesos cincuenta centavos cada vez que el trabajador aporte **\$5.00** mensuales; cinco pesos cuando la cantidad mensual aportada sea de **\$10.00**; ocho pesos con cincuenta centavos cuando la cantidad mensual sea de **\$20.00**; once pesos cuando la cantidad mensual sea de **\$30.00**; trece pesos con cincuenta centavos cuando la cantidad mensual sea de **\$40.00**; dieciséis pesos cuando la cantidad mensual sea de **\$50.00**; dieciocho pesos con cincuenta centavos cuando la cantidad mensual sea de **\$60.00** y veintiún pesos cuando la cantidad mensual sea de **\$70.00**. Las cantidades que rebasen dichos setenta pesos, no percibirán estímulos, pero sí generarán intereses en los términos de este Reglamento. Cuando la cantidad aportada por el trabajador sea después de los cinco años, el Instituto aumentará el estímulo a tres pesos cada vez que el trabajador aporte **\$5.00** mensuales; cinco pesos con cincuenta centavos cuando la cantidad mensual aportada sea de **\$10.00**; nueve pesos cuando la cantidad mensual sea de **\$20.00**; once pesos con cincuenta centavos cuando la cantidad mensual aportada sea de **\$30.00**; catorce pesos cuando la cantidad mensual sea de **\$40.00**; dieciséis pesos con cincuenta centavos cuando la cantidad mensual sea de **\$50.00**; diecinueve pesos cuando la cantidad mensual sea de **\$60.00** y veintiún pesos con cincuenta centavos cuando la cantidad sea de **\$70.00**. Las cantidades que rebasen dichos setenta pesos no percibirán estímulos, pero sí generarán intereses en los términos de este Reglamento.



Artículo 13. El estímulo del Instituto es el importe que por una sola vez se agrega a la cantidad aportada. En consecuencia a cada aportación mensual hecha por el trabajador se agregará el estímulo que a dicha aportación otorga el Instituto. En todo caso el trabajador dará autorización expresa al Instituto para que de sus percepciones quincenales de sueldo se le hagan los descuentos que correspondan al grupo de aportación que seleccione.

Artículo 14. Para fomentar el incremento del capital, el estímulo que aporte el Instituto se aplicará desde el momento en que el trabajador haga su primera aportación mensual.

Artículo 15. El trabajador podrá cambiar de grupo de aportación cuando así lo desee, para aportar una mayor o menor cantidad mensual.

Artículo 16. Las cantidades aportadas por el trabajador y por el Instituto generarán a favor de aquél un interés anual equivalente al costo porcentual promedio de captación en moneda nacional determinado por el Banco de México, el que será actualizado mensualmente para efectos de cálculo de los intereses. Las variaciones que se presenten en los porcentajes de interés serán dadas a conocer por el Comité Administrador del Fondo de Retiro.

Artículo 17. El capital constituido se invertirá, atendiendo a elementos de seguridad, alto rendimiento y liquidez en la medida que el Fondo lo requiera. Las instituciones que se elijan deberán ser de reconocido prestigio y solvencia.

El monto y las proporciones para la diversificación, lo resolverá el Comité Administrador del Fondo de Retiro.

Las inversiones se podrán realizar en valores de renta fija y renta variable atendiendo a los siguientes incisos:

- a) Créditos directos al IMSS;
- b) Pagarés suscritos por financieras;
- c) Certificados Financieros a plazo fijo;
- d) Bonos Financieros;
- e) Obligaciones Hipotecarias;
- f) Certificados de Participación; e
- g) Inversiones de Bienes Raíces.

Capítulo IV.- De la Permanencia de los Aportadores en el Fondo de Retiro

Artículo 18. El trabajador que deje de prestar sus servicios al Instituto, retirará las cantidades por él aportadas, así como los estímulos y los intereses que le correspondan conforme a este Reglamento, a la fecha de su separación del Instituto, independientemente del número de aportaciones que haya constituido.

Artículo 19. Si el trabajador se separa del Fondo de Retiro y no del Instituto, antes de aportar treinta mensualidades, tendrá derecho a recibir, a su separación del mismo, únicamente las cantidades aportadas y los intereses que las mismas hayan generado, no así a los estímulos



REGLAMENTO DEL FONDO DE RETIRO PARA TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

que el Instituto otorga a los trabajadores que perseveran en su aportación.

Artículo 20. Si el trabajador ha aportado más de treinta mensualidades, en cualquier época podrá revocar su anuencia otorgada al Instituto para descontarle las cantidades que él determinó aportar para su Fondo de Retiro. En estos casos, la devolución de las aportaciones se hará de inmediato y la devolución de los estímulos e intereses producidos, los cuales seguirán generando intereses hasta su entrega al trabajador; sólo se pagarán a la fecha de su separación del Instituto o al cumplirse cinco años contados a partir de la fecha de la primera aportación.

Artículo 21. El trabajador sujeto a proceso penal al quedar absuelto podrá reanudar su participación a su Fondo de Retiro.

Artículo 22. Los trabajadores que obtengan licencias sin sueldo podrán optar por la continuación voluntaria de aportaciones mensuales al Fondo de Retiro a través de Caja, o bien por suspender sus aportaciones hasta el momento de reanudar labores, en todo caso las cantidades ahorradas seguirán generando intereses.

Artículo 23. El trabajador que por incapacidad médica, con duración mayor a cincuenta y dos semanas, que haya percibido subsidio, podrá optar por continuar aportando a su Fondo de Retiro, suspender sus aportaciones y reanudarlas al volver al servicio o reinscribirse en un grupo de aportación distinto a aquel en que estaba inscrito.

Artículo 24. En caso de separación del Instituto por rescisión de contrato, el aportador podrá optar por:

- a) Retirar su Fondo, en las condiciones fijadas por este Reglamento, sin que sea objeto de descuentos por adeudos, o
- b) No Retirar su Fondo, si ha presentado demanda laboral, en cuyo caso se generarán los intereses correspondientes hasta la pronunciación del fallo laboral que determine si fue o no justificada la rescisión.

Artículo 25. Salvo los casos previstos en los artículos anteriores de retiro de fondos por separación, el trabajador podrá retirar su Fondo si permanece en el Instituto cuando haya completado un mínimo de cinco años de aportaciones.

Capítulo V.- De la Liquidación de Aportadores

Artículo 26. Al fallecimiento del trabajador miembro del Fondo de Retiro se entregarán a sus beneficiarios señalados en la carta respectiva, las aportaciones del trabajador fallecido, así como los estímulos otorgados por el Instituto y los intereses acumulados hasta el día del deceso.

Artículo 27. Los trabajadores que hayan aportado al Fondo de Retiro y que sean jubilados por edad avanzada o pensionados por invalidez, al momento que opere la jubilación o la invalidez les serán entregadas



sus aportaciones, los estímulos del Instituto y los intereses acumulados que se hayan generado.

Artículo 28. Al trabajador que sin derecho a jubilación o pensión quede en estado de invalidez total o parcial que lo incapacite para el trabajo, le serán entregadas sus aportaciones al Fondo de Retiro, así como los estímulos otorgados por el Instituto y los intereses de las aportaciones que correspondan.

Capítulo VI.- Del Recurso de Inconformidad de los Aportadores

Artículo 29. Al serle liquidado su Fondo de Retiro a un trabajador, por alguna de las causas que señala este Reglamento, el Comité Administrador le entregará por escrito un estado detallado de sus aportaciones efectuadas, estímulos correlativos del Instituto y de los intereses producidos.

Artículo 30. El trabajador liquidado del Fondo de Retiro o sus beneficiarios en su caso, tendrán derecho a presentar su inconformidad sobre el estado de cuenta de la liquidación que el Comité Administrador les haya entregado.

Artículo 31. La inconformidad del trabajador liquidado o de sus beneficiarios deberá hacerse dentro de los sesenta días hábiles siguientes al de la notificación de liquidación respectiva, ante el propio Comité Administrador del Fondo de Retiro, alegando lo que a su interés convenga y aportando las pruebas que se estimen convenientes en apoyo a su inconformidad.

Artículo 32. El Comité Administrador resolverá las inconformidades presentadas en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha en que se haya recibido el escrito de inconformidad y las pruebas correspondientes en caso de ofrecerlas.

Capítulo VII.- Del Comité Administrador del Fondo de Retiro

Artículo 33. El Comité Administrador del Fondo de Retiro se constituye con siete miembros de la manera siguiente:

Un Presidente nombrado por el Director General del Instituto;
Un Secretario nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social;
Un Tesorero que será el Tesorero General del Instituto; y
Dos Vocales nombrados por el Director General del Instituto y dos nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.

Artículo 34. Los miembros del Comité Administrador del Fondo de Retiro, durarán en su encargo el tiempo que cada una de las partes considere conveniente pudiendo ser removidos sin expresión de causa cuando el Instituto o el Sindicato así lo determinen.

Artículo 35. Los Delegados Estatales y Regionales del Instituto y los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales y de las Delegaciones Foráneas Autónomas, fungirán como representantes del Comité Administrador para fines de trámite de solicitudes de ingreso o



REGLAMENTO DEL FONDO DE RETIRO PARA TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

separación del Fondo de Retiro, así como para pagar las liquidaciones del mismo, con todas las modalidades previstas en este Reglamento. De todos estos trámites será informado el Comité Ejecutivo de la Sección o Delegación Sindical respectiva.

Artículo 36. Los miembros del Comité Administrador deberán reunirse por lo menos una vez al mes con la asistencia mínima de seis de ellos, para conocer y resolver el estado de los asuntos concernientes a la operación del Fondo de Retiro, siendo válidas las decisiones tomadas por la mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente, en caso de empate, voto de calidad.

Se firma el presente Reglamento en la Ciudad de México, a los quince días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto

Director General

Lic. Borsalino González Andrade

Director de Administración

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda

Directora Jurídica

Lic. Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta

Directora de Incorporación y Recaudación

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo

Directora de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila

Director de Prestaciones Económicas y Sociales

Lic. Javier Guerrero García

Director de Operación y Evaluación

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo

Director de Finanzas

Lic. Arturo Johnatan De Lucio Ortega

Director de Planeación para la Transformación Institucional

Lic. Humberto Pedrero Moreno

Dirección General

Dr. Manuel Cervantes Ocampo

Dirección de Prestaciones Médicas

Lic. Alejandro Martínez Marquina

Titular de la Unidad de Personal y Enlace con el SNTSS

Por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Dr. Rafael Olivos Hernández

Secretario General

